

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA O AUTO DE INFRAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA O AUTO DE INFRAÇÃO

I – DA IDENTIFICAÇÃO

Agente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - (Neoenergia Coelba)

Órgão Fiscalizador: Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica – SFT.

Termo de Notificação nº: 0111/2024-SFT, de 4 de junho de 2024

Processo de Fiscalização: 48500.001433/2024-53

II – DOS FATOS

1. A presente fiscalização teve como objetivo verificar o atendimento das solicitações de fornecimento com necessidade de obras e de elaboração de estudos e orçamentos de conexão na área de concessão da Neoenergia Coelba, conforme artigos 32 e 34 da Resolução nº 414 de 9 de setembro de 2010 e artigos 64 e 88 da Resolução nº 1.000 de 7 de dezembro de 2021.
2. Em 5 de junho de 2024, foi emitido o Termo de Notificação TN nº 0111/2024-SFT [\[1\]](#), uma vez que não foi regularizada a situação de descumprimento dos prazos regulatórios aplicáveis às solicitações de fornecimento com necessidade de obras, constatada no Relatório de Análise nº 008/2022.
3. Em 5 de junho de 2024 a Neoenergia Coelba foi notificada [\[2\]](#) da emissão do Termo de Notificação nº 0111/2024-SFT para apresentar defesa no prazo de 15 dias.
4. Em 18 de junho de 2024, por meio da Carta RTC/NCLB – 018/2024 [\[3\]](#), a Neoenergia Coelba solicitou dilação do prazo para apresentação de manifestação.
5. Em 5 de julho de 2024, por meio da Carta RTC/NCLB – 027/2024 [\[4\]](#), a Neoenergia Coelba apresentou, tempestivamente, a manifestação ao Termo de Notificação nº 0111/2024-SFT.
6. Em 19 de junho de 2024, esta Superintendência deferiu o pedido de dilação do prazo [\[5\]](#), para manifestação da Distribuidora até o dia 5 de julho de 2024.

III – DA MOTIVAÇÃO

7. A seguir, apresentam-se os resumos da Constatação, da Não Conformidade e da manifestação da fiscalizada, seguidos das justificativas que motivaram a instauração do presente processo administrativo punitivo.

Não Conformidade	Resumo da Constatação	Justificativa
------------------	-----------------------	---------------

NC.1 – Atendimento Inicial - Descumprimento de Prazos de Análise/Reanálise, Vistoria UC e Conclusão Obras.	Descumprimento dos prazos de atendimento a solicitações de fornecimento com necessidade de obras estabelecidos no art. 88 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021	Violação dos prazos regulatórios aplicáveis às solicitações de fornecimento com necessidade de obras, constatada no Relatório de Análise nº 008/2022-SFT/ANEEL, com base em indicadores de desempenho calculados com dados das solicitações de fornecimento pendentes de atendimento na área de concessão. A SFT oportunizou à Neoenergia Coelba apresentar Plano de Resultados com o para regularizar a situação. A Distribuidora apresentou o Plano de Resultados, com duração de outubro de 2022 a setembro de 2023. O Plano de Resultados foi concluído, mas a Não Conformidade não foi regularizada.
--	---	--

8. No Relatório de Análise nº 008/2022, de 2 de agosto de 2022, utilizou-se de indicadores globais e regionais, calculados a partir dos dados sobre todas as solicitações de fornecimento e estudos pendentes de conclusão enviados pela própria Distribuidora. A partir deste diagnóstico, a Distribuidora apresentou plano de resultados sobre o tema para o período outubro de 2022 a setembro de 2023.

Tabela 1 - Indicadores de Ligação com Obras do RA nº 008/2022

QLP	PLA	PAT1 (dias)	PAT2 (dias)	PMEA (dias)
20.247	73%	241	581	0

Onde:

- QLP: Quantidade de Ligações Pendentes;
- PLA: Percentual de Ligações Atrasadas;
- PAT1: Prazo Médio de Atendimento de Obras Tipo 1;
- PAT2: Prazo Médio de Atendimento de Obras Tipo 2; e
- PMEA: Prazo Médio de Estudos, Projetos e Orçamento em Atraso.

9. A **Constatação CT.1** refere-se à violação dos prazos regulatórios sobre solicitações de fornecimento com necessidade de obras e de elaboração de estudos e orçamentos de conexão, que não foram regularizados após a vigência do plano de resultados, no período fiscalizado, de agosto de 2022 a janeiro de 2024.

10. 10. A **Não Conformidade NC.1** se refere ao descumprimento dos prazos de atendimento a solicitações de fornecimento com necessidade de obras estabelecidos no art. 88 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, abaixo transcrito, que disciplina os prazos para atendimento de novas ligações ou aumentos de carga.

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021

Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

I - até 60 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 kV, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente;

II - até 120 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea de tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, com dimensão de até um quilômetro, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I; ou

III - até 365 dias: no caso de obras no sistema de distribuição em tensão menor que 69kV, não contempladas nos incisos I e II.
(...)

11. Os descumprimentos das metas constam das Tabelas 4 e 5 do Relatório de Fiscalização – Ação Fiscalizadora da Distribuição nº 0282/2024-SFT/ANEEL, abaixo transcritas.

Avaliação

Satisfatório	Insatisfatório
--------------	----------------

Tabela 4 – Resultados e Avaliações dos Indicadores Globais de Ligação com Obras

QLP		PLA		PAT1		PAT2		PMEA	
Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
9.974	11.415	45%	70%	295	376	645	598	0	0

Tabela 5 – Resultados e Avaliações dos Indicadores Regionais de Ligação com Obras

QLP		PLA		PAT1		PAT2	
Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado

	QLP		PLA		PAT1		PAT2	
	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
Centro	2.210	1.618	80%	73%	662	412	1.151	679
Nordeste	1.632	1.508	58%	76%	486	360	997	547
Norte	2.533	1.447	75%	74%	442	441	870	656
Centro Oeste	1.752	2.816	38%	79%	243	406	506	656
Oeste	383	739	19%	47%	88	286	220	520
Sudoeste	502	1.721	14%	71%	66	302	168	560
Centro Sul	567	765	36%	63%	257	395	556	628
Metropolitana	89	84	0%	11%	0	80	0	289
Salvador	48	38	0%	0%	0	0	0	0
Sul	258	679	22%	61%	245	235	439	605

12. Em manifestação, a Neoenergia Coelba requer o arquivamento do Termo de Notificação nº 0111/2024-SFT, desconstituindo todo e qualquer efeito e, consequentemente, a não instauração de processo punitivo (Resolução Normativa nº 846/2019, art. 27, caput e § 1º, e Resolução Normativa nº 273/2007, art. 14), ou, ainda, caso não seja acatado o pedido anterior, considerando todos os fatos apresentados e comprometimento da Distribuidora para a reversão da situação relacionada ao cumprimento dos prazos regulados de obra, que eventual penalidade seja convertida em advertência nos termos do artigo 6º da Resolução Normativa ANEEL nº 846, de 11 de junho de 2019.

13. Para isso, a Distribuidora apresentou os seguintes argumentos para justificar o não cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Resultados.

PROPOSTA E ACEITE DO PLANO

a) Na oportunidade de apresentação do Plano a Empresa ainda sofria impactos decorrentes de fenômenos econômicos mundiais, tais como efeitos remanescentes da Pandemia do COVID-19 e início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que não a impediu de incrementar seus investimentos, bem como concentrar esforços na manutenção de sua capacidade executiva. Assim, com base nas informações apresentadas, a ANEEL aprovou o Ciclo 2022/2023 definido as [...] metas para setembro/2023.

EVENTOS EXTERNOS

- b) Em relação aos desafios e estratégias de execução, os principais desafios enfrentados no 1º trimestre (Out a Dez) de 2022, que impactaram os resultados, incluíram chuvas intensas com consequente necessidade de desmobilização de turmas, especialmente no Sudoeste e Nordeste do Estado. Nos meses de novembro e dezembro de 2022, o Estado da Bahia foi marcado por elevados índices pluviométricos [...].
- c) Neste cenário, foi decretada situação de emergência em 20 cidades no mês de novembro e em 103 cidades no mês de dezembro. Ao todo, foram afetados 395 municípios, que representam 95% da área de concessão da Neoenergia Coelba. Essas localidades apresentaram eventos anormais caracterizados por tempestades extremas, tempestade de raios e ventos fortes. As consequências foram a ocorrência de enxurradas, alagamentos, deslizamento de terra, surgimento de crateras, desabamento de pontes e casas, por conta da grande quantidade d'água, e interdição de trechos de rodovias [...]
- c)
- d) Tal situação impactou significativamente o processo de execução de obras no ciclo de 2022/2023. Conforme boletins de precipitação mensal emitidos pelo INEMA – Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, o volume acumulado de chuva ultrapassou 400 mm em dezembro de 2022 em algumas regiões do Oeste, Centro-Oeste, Sudoeste e Sul e as chuvas ficaram acima da média em praticamente todo o Estado.
- e) Durante dezembro de 2022, foram registrados dois rompimentos de barragens nos municípios de Wenceslau Guimarães e Mirante, além de um rompimento de aterro na rota entre Alcobaça e Teixeira de Freitas. Esses eventos causaram estragos significativos no Centro-Sul e Sudoeste da Bahia, provocando a interdição de pontos de estradas estaduais, como a BA-640 e BA-290.
- f) Dentro deste contexto, as equipes ficaram total ou parcialmente impossibilitadas de executar diversas atividades, como a elaboração de projetos com a necessidade de levantamento em campo, a execução de obras, restabelecimento do fornecimento e novas conexões.
- g) Mesmo após o fim das chuvas, muitas cidades permaneceram com suas estradas de acesso interditadas nos meses seguintes, dificultando a circulação de veículos e pessoas. Isso aumentou a adversidade para as equipes de obras realizarem os serviços de campo.
- h) Para mitigar esses desafios e buscar o alcance das metas, foram realizadas várias ações. Dentre elas, o georreferenciamento das obras, facilitando assim a roteirização assertiva, o incentivo à execução de obras por parte dos clientes, com intuito de acelerar o processo de conexão, e a priorização de obras cujas solicitações eram mais antigas e que atendiam maior número de consumidores.
- i) Adicionalmente, houve significativa dificuldade de execução na região Centro-Oeste, devido à presença de solo rochoso, que requer o uso de explosivos mediante autorização prévia do Exército. Importante citar que algumas obras mapeadas como estratégias para a evolução dos indicadores do Plano estavam nestas regiões afetadas por estas intempestividades.

NOVAS SOLICITAÇÕES DE CONEXÃO E DESIMPEDIMENTO DE SOLICITAÇÕES

- j) No segundo trimestre do Plano (Jan a Mar/2022) [...], evidenciou-se um aumento de obras aptas a execução em decorrência dos esforços para desimpedimento de solicitações que estavam suspensas por restrições ambientais e elaboração dos estudos/projetos.
- k) Adicionalmente, verificou-se um crescimento de 8% nas solicitações de clientes em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior [...].
- l) Ao analisar todo o ano de 2022, houve um total de 19.516 entrantes, considerando as novas solicitações e aquelas que possuíam pendências e foram liberadas para execução. Tais valores superam em 10% a projeção realizada pela distribuidora, apresentada na proposta do Plano de Resultados Ciclo 2022/2023, que previa um total de 17.760 entrantes
- m) Com base nos mesmos critérios descritos acima, na apresentação do Plano de Resultados Ciclo 2023/2024, em 31 de julho de 2023, por meio da carta RTC – NCLB 032/2023, havia sido projetado pela Neoenergia Coelba um total de 20.886 entrantes para o ano, enquanto o realizado foi de 22.691.
- n) Diante do volume de novos entrantes, que superou as projeções realizadas pela distribuidora, a estratégia adotada para atingir os objetivos no segundo trimestre do Plano foi a execução de obras agrupadas pelo menor grau de complexidade, com menor quantidade de postes, locais com acesso liberado e roteirização eficiente, visando atender maior número de clientes. Além disso, destaca-se que foi possível alcançar o PMEA 0 com a operação Task Force durante os meses de fevereiro e março, eliminando o estoque de solicitações de estudos e projetos em atraso, mas, em compensação, aumentando o estoque de obras pendentes de execução.
- o) Outros pontos que merecem destaque são:
- (i) A redução no número de solicitações suspensas, devido ao aumento da capacidade de estudos em áreas com restrição ambiental e a melhoria na comunicação com o cliente para tratar das obras sob sua responsabilidade, resultando na liberação de 743 notas em comparação ao primeiro trimestre do PR. Um grande esforço de conscientização com os clientes e investimento na capacidade de setores envolvendo o meio ambiente; e
 - (ii) Mudança do perfil da população da Bahia, que, em contramão ao que ocorre com os demais Estados do Brasil, tem registrado movimento de evasão das grandes cidades para as áreas rurais. Salienta-se que a área de concessão da Neoenergia Coelba é extensa e possui área rural com baixa densidade populacional. Desta forma, o fenômeno caracterizado como êxodo urbano implica na necessidade de execução de obras de maior esforço para atendimento às novas conexões. Tanto é que, no dia 01/07/2024, foi assinado pelo MME novo Termo de Compromisso do Programa Luz para Todos no Estado da Bahia, que prevê o atendimento de aproximadamente 30 mil unidades consumidoras.

DISPERSÃO E AUMENTO DA COMPLEXIDADE DAS OBRAS

- p) No terceiro trimestre do Plano, com uma melhor condição climática, a estratégia de execução de obras foi norteadas pelo tempo das solicitações e pelo maior grau de complexidade, visando atender o maior número de clientes. Em relação ao trimestre anterior, observou-se um aumento de 3.349 postes implantados e 2.187 clientes atendidos [...]
- q) Com a finalidade de enquadramento dos PATs, o foco na execução de solicitações antigas com o maior número de clientes atendidos resultou na redução de 13% (5.875 para 5.190) no volume de obras do indicador de prazo médio PAT2, quando comparado com segundo trimestre do Plano de Resultados. Importante citar que essa é a redução alcançada considerando, inclusive, os novos entrantes enquadrados como PAT2.
- r) O que se observa nesse período é que a continuidade das ações de redução do número de solicitações suspensas em áreas com restrição ambiental e tratativa das pendências relacionadas às obras de responsabilidade do cliente, resultou na liberação de 786 solicitações em comparação ao 2º trimestre do PR.
- s) Adicionalmente, no segundo semestre do Plano de Resultados ANEEL 22/23, observou-se um aumento na dispersão das obras, [...] dificultando a roteirização.
- t) Além disso, as obras remanescentes apresentaram maior complexidade, com maior média de postes [...].

RESULTADOS OBTIDOS

- u) Ao avaliar o progresso das obras entre o primeiro e segundo semestre, constatou-se um aumento na média de postes por obra, no número de postes executados e nas obras concluídas [...].
- v) Considerando o número de ligações concluídas entre o primeiro e segundo semestre do Ciclo 22/23, tem-se um aumento significativo de 21% [...].

Desta forma, diante dos dados apresentados, resta evidenciado que, mesmo com os desafios vividos ao longo do Ciclo 2022/2023, a Neoenergia Coelba envidou os máximos esforços para buscar o atingimento das metas estabelecidas no Plano e Resultados.

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE CONCESSÃO

- w) As características da área de concessão da Neoenergia Coelba corroboram para a complexidade do processo de execução de obras. Não é demais ressaltar que o Estado da Bahia possui uma diversidade geológica que impacta significativamente esse processo, destacando-se as extensas áreas com solos rochosos, que exigem a utilização de explosivos para a realização de cavas, e áreas de Mata Atlântica.

- x) Além disso, as áreas pantanosas, arenosas e argilosas necessitam de bases especiais e da utilização de manilhas e concreto, que demandam tempo para curar.
- y) Salienta-se, também, que cerca de 72% das vias de acesso (dados da Confederação Nacional do Transporte – CNT) não são pavimentadas, dificultando o deslocamento das equipes de construção, que, em regra, utilizam veículos pesados, como carretas e caminhões trucados.

INVESTIMENTOS DE 2022 A 2024 DA NEOENERGIA COELBA

- z) Os investimentos realizados pela Neoenergia Coelba em novas ligações e aumento de carga com obras mostraram um crescimento significativo ao longo dos ciclos [...]. Importante ressaltar que, no ano de 2023, ocorreu um aumento de investimento de 50% em relação ao ano anterior e, para o ano seguinte, o acréscimo foi de 36% comparado a 2023.
- aa) O Ciclo 23/24 possui uma adição de investimento de mais de 100% comparado ao ano Ciclo 22/23, ou seja, a Neoenergia Coelba duplicou o investimento em 2024 quando comparado ao ano de 2022, o que, em conjunto com as demais estratégias adotadas, demonstra comprometimento total com o atendimento das solicitações de nova conexão e aumento de carga com necessidade de obras e a expansão de redes por todo o Estado da Bahia.
14. Inicialmente, cabe ressaltar que a presente fiscalização se insere de maneira completa no contexto de fiscalização responsiva. Isso porque, antes da realização da ação fiscalizatória houve as etapas de monitoramento, de análise da qualidade e de acompanhamento de metas por meio do Plano de Resultado do ciclo 2022/2023.
15. Uma vez que as etapas anteriores não surtiram efeito, iniciou-se o processo administrativo de ação fiscalizadora, que segundo o modelo de fiscalização adotado por esta Superintendência (Nota Técnica nº 217/2015- SFE/ANEEL, de 5 de dezembro de 2015), as sanções devem seguir a pirâmide de conformidade, no sentido de haver penalização exemplar, no caso de resiliência em manter a prestação de serviço inadequado.



Figura 1 - Pirâmide de Conformidade aplicado aos planos de regularização

16. No presente caso, o desempenho da Distribuidora foi devidamente acompanhado por esta Superintendência. Segundo os Relatórios de Fiscalização – Acompanhamento da Distribuição nº 4/2023, 8/2023 e 27/2023 e, conforme Nota Técnica nº 3/2024– SFT/ANEEL, o resultado do Plano de Resultados do ciclo 2022/2023 foi avaliado como insatisfatório porque a situação inicial identificada no Relatório de Análise não foi regularizada.
17. Conforme Tabela 4 do Relatório de Fiscalização – Ação Fiscalizadora da Distribuição nº 0282/2024-SFT/ANEEL, retrocitado, as metas dos indicadores globais QLP, PLA e PAT1 não foram atingidas bem como 22 das 40 metas dos indicadores regionais não foram atingidas.
18. O Plano de Resultado do ciclo 2022/2023 não pode ser utilizado de maneira protocolar para seguir de instrumento de postergação de sanções. É um instrumento de finalidade regulatória, que busca conformidade, e requer da distribuidora igualmente cooperação e empenho para melhoria da prestação dos serviços de distribuição.
19. Sendo assim, passa-se a análise de mérito.
20. Com relação ao **item (a) - DA PROPOSTA E ACEITE DO PLANO**, que a Neoenergia Coelba alega que os eventos em escala global tiveram impacto em diversas atividades econômicas, o que inclui a distribuição de energia elétrica. Em que se pese a alegação citada, parte significativa das solicitações de fornecimento pendentes de atendimento foram feitas antes desses eventos e a Neoenergia Coelba teve a oportunidade de considerar previamente seus efeitos durante a elaboração da proposta de Plano de Resultados, cuja execução ocorreu em período posterior, quando as implicações já haviam cessado ou se reduzido significativamente.
21. Com relação aos **itens (b) a (i) - DOS EVENTOS EXTERNOS**, reconhece-se que os eventos climáticos impactam diretamente o serviço de distribuição de energia elétrica, mas são inerentes à prestação do serviço e para os quais a Neoenergia Coelba deve se preparar adequadamente.
22. O Plano de Resultado teve vigência durante o período de outubro de 2022 a setembro de 2023 e os eventos climáticos citados ocorreram de outubro a dezembro de 2022. Sendo assim, restou ainda à Distribuidora a possibilidade de, durante a execução

do Plano, solicitar a revisão das metas, o que não ocorreu.

23. Além disso, as dificuldades iniciais causadas pelos eventos climáticos poderiam ser compensadas ao longo do prazo de vigência do Plano de Resultados, concentrando esforços das equipes de trabalho nos cumprimentos das metas acordadas.

24. Sendo assim, a melhoria da prestação do serviço perpassa o aspecto gerencial para otimizar as ações prioritárias em seu planejamento de médio prazo. O evento climático não é motivo para perpetuar a má prestação de serviço quanto aos pedidos de ligações que necessitam de obras, haja vista que a distribuidora poderia impor um ritmo maior ao longo do tempo para concretude de suas ações frente aos eventos imprevistos.

25. Com relação aos **itens (i) a (o) - DAS NOVAS SOLICITAÇÕES DE CONEXÃO E DESIMPEDIMENTO DE SOLICITAÇÕES** crescimento do mercado consumidor na área de concessão, materializado pelo aumento da quantidade de solicitações de fornecimento, tanto na área urbana quanto na área rural, é circunstância inerente à prestação do serviço, previsto no Contrato de Concessão nº 010/97 - Coelba, item fundamental no planejamento da Distribuidora.

26. Da mesma forma, a liberação para execução de grande quantidade de solicitações de fornecimento suspensas ou com pendências impeditivas deve estar no horizonte de planejamento, resguardando o direito de atendimento aos pedidos de ligações em prazo razoável, dentro do prazo regulatório, consideradas as suspensões e impedimentos legais.

CONTRATO DE CONCESSÃO NO 010/97 – COELBA

CLÁUSULA QUARTA - EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a implantar novas instalações e a ampliar e modificar as existentes, de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica, observadas as normas e recomendações dos órgãos gerenciadores do Sistema Elétrico Nacional e do PODER CONCEDENTE.

27. No presente caso, houve falha na gestão da Neoenergia Coelba ao não considerar essa possibilidade durante a elaboração da proposta de Plano de Resultados, ou seja, o planejamento da Distribuidora não foi dimensionado adequadamente para o aumento das novas solicitações e das demandas decorrentes de obras liberadas pelos órgãos ambientais ou decorrentes de resolução das pendências pelos solicitantes.

28. Cabe frisar que essas circunstâncias favorecem o cumprimento das metas do Plano de Resultados, porque permitem que sejam executadas mais ligações no período, desde que a distribuidora esteja devidamente preparada.

29. Com relação aos **itens (p) a (t) - DA DISPERSÃO E AUMENTO DA COMPLEXIDADE DAS OBRAS**, a Neoenergia Coelba não pode alegar desconhecimento da dispersão e a complexidade das obras porque conhece a localização de todas as solicitações de fornecimento não atendidas. Essas dificuldades são características previamente conhecidas, que deveria ser considerada na elaboração de sua proposta de Plano de Resultados.

30. Cabe destacar que a finalidade de propor um plano de resultado é justamente obter resultados, ou seja, a melhoria da prestação do serviço, tendo no caso concreto o objetivo de reduzir o passivo de ligações pendentes. Sendo assim, é inoportuno alegar que a distribuidora não dimensionou corretamente as dificuldades inerentes localização e complexidades das obras ou ainda não correlacionou adequadamente as ações para cumprimentos das metas acordadas.

31. Com relação aos **itens (u) a (v) - DOS RESULTADOS OBTIDOS** o esforço adicional por parte da Neoenergia Coelba resultou no aumento da quantidade de obras concluídas e de postes por obra era o que se esperava no âmbito do Plano de Resultados. No entanto, os resultados alcançados ficaram aquém dos esperados.

32. Com relação aos **itens (w) a (v) - CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE CONCESSÃO**, características geográficas, climáticas, logística e infraestrutura de transportes da área de concessão são de pleno conhecimento da distribuidora, que teve a oportunidade de avaliar e considerar previamente essas características na elaboração da proposta de plano de resultados.

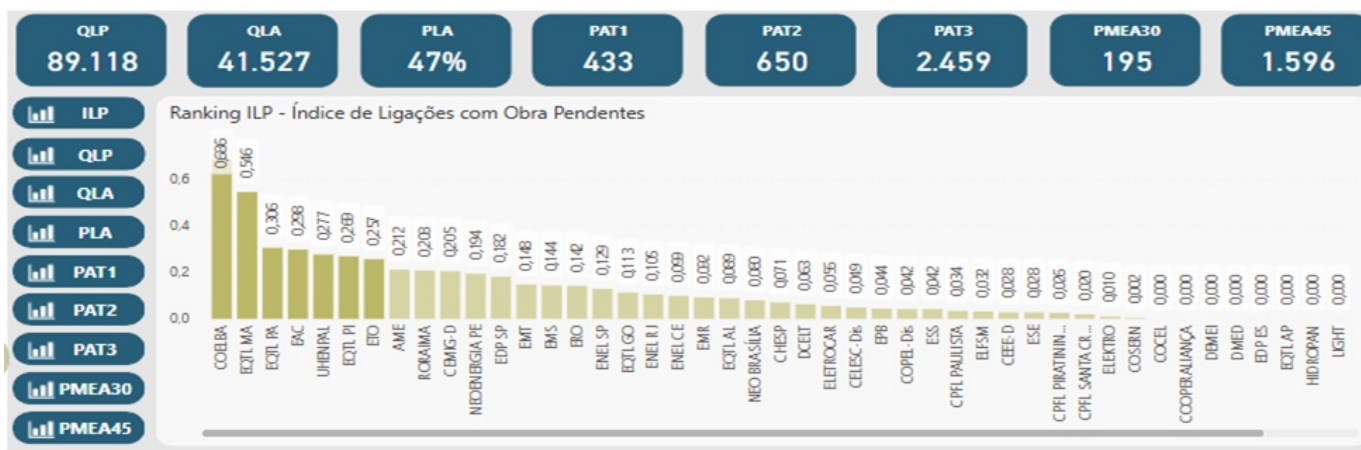
33. No presente caso, deixar de considerar esses atributos da área de concessão durante a execução do Plano de Resultados não se mostra adequado no gerenciamento do plano de resultados pela Neoenergia Coelba.

34. Com relação aos **itens (z) e (aa) - INVESTIMENTOS DE 2022 A 2024 DA NEOENERGIA COELBA** realização de investimentos pela Neoenergia Coelba em sua área de concessão é atividade inerente à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, conforme estabelecido na regulação setorial e no Contrato de Concessão.

35. Sendo assim, a realização de investimentos na execução de obras para atender as solicitações de fornecimento não se configura atenuante de não conformidade após a conclusão do Plano de Resultados.

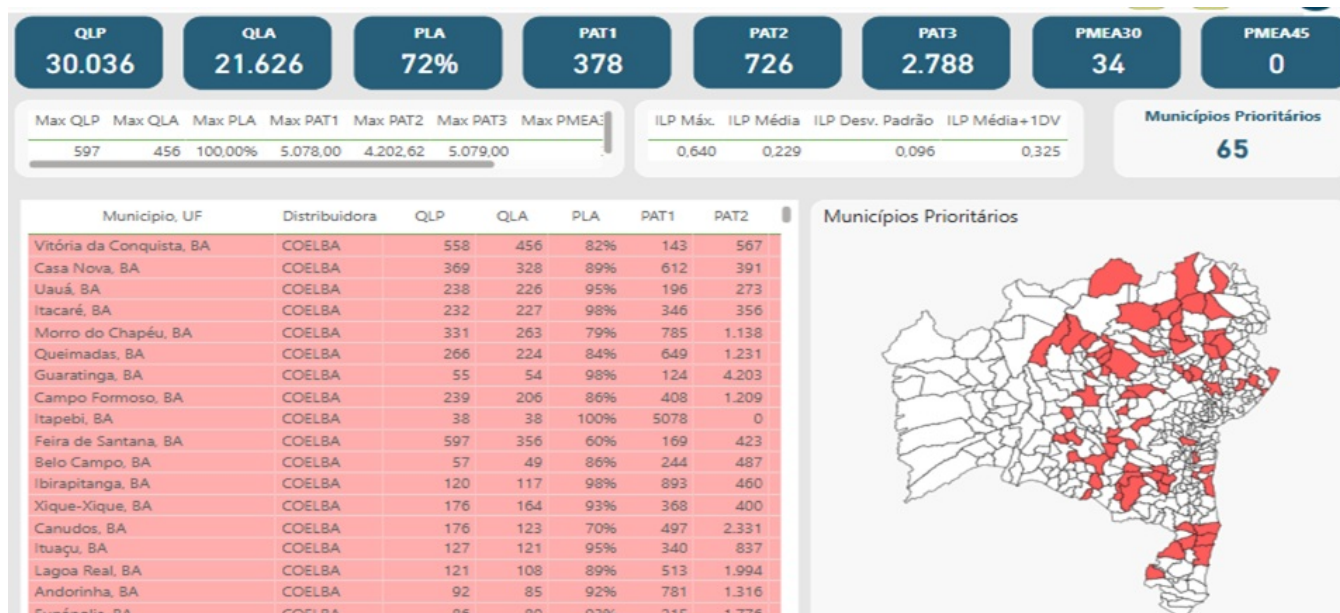
36. Ademais, ao final do período fiscalizado (de janeiro de 2024), conforme gráfico abaixo, a Neoenergia Coelba liderava o Ranking ILP– Índice de Ligações com Obras Pendentes – sendo a distribuidora em pior situação do Brasil quanto aos atendimentos de ligações com obras.

Gráfico 1 - Ranking Brasil - ILP– Índice de Ligações com Obras Pendentes – janeiro de 2024



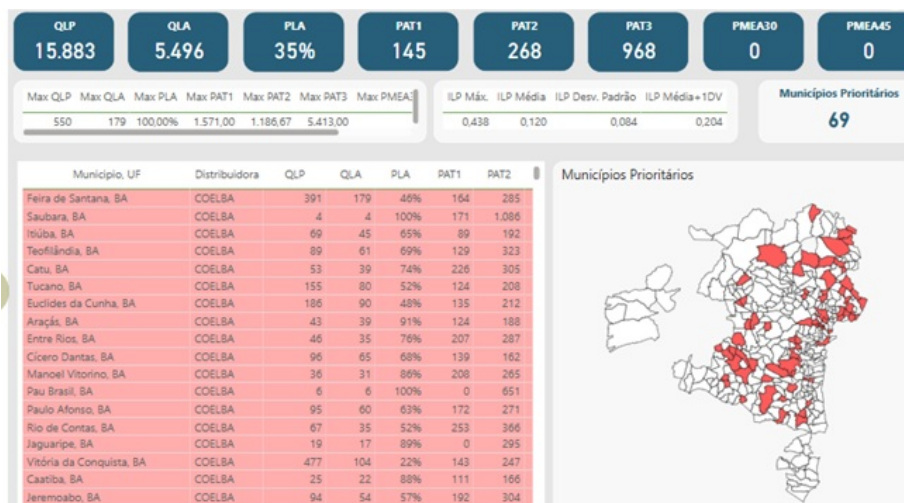
37. Em janeiro de 2024, na Neoenergia Coelba havia 30.036 ligações pendentes, com Prazo Médio de Atendimento de Obras Tipo1 – PAT1 de 378 dias e Prazo Médio de Atendimento de Obras Tipo2 – PAT2 de 726 dias, muito distante dos prazos normativos de 60 dias e 120 dias, respectivamente. Ressalta-se que há município com PAT1 máximo de 5.078 dias e PAT2 máximo de 4.202 dias. Portanto, esses dados demonstram que a prestação de serviço da distribuidora após mais de 1 (um) ano de término do plano de resultado mantinha a situação de irregularidade apresentada no Relatório de Análise RA nº 008/2022, de 8 de agosto de 2022, fazendo necessária que a distribuidora implante aprimoramentos na sua gestão quanto ao tema ligação com obras.

Gráfico 2 – Situação da Coelba em janeiro de 2024



38. Considerando os últimos dados disponível no banco de dados da ANEEL, de dezembro de 2024, em que pese verificar melhoria verificada, na Neoenergia Coelba havia 15.883 ligações pendentes, apresentava PAT1 e PAT2, de 145 dias e 268 dias, respectivamente, distantes dos prazos normativos, havendo município com PAT1 máximo de 1.571 dias e PAT2 máximo de 1186 dias, situação ainda distante de ser regularizada.

Gráfico 3 – Situação da Coelba em dezembro de 2024



39. Por fim, em seus argumentos finais, a Neoenergia Coelba requer o arquivamento do Termo de Notificação nº 0111/2024-SFT ou, caso não seja acatado, que eventual penalidade seja convertida em advertência nos termos do artigo 6º da Resolução Normativa ANEEL nº 846, de 11 de junho de 2019.

40. Sobre esses pedidos, o não atingimento pleno das metas estabelecidas no plano de resultados demonstra que a não conformidade não foi regularizada, razão pela qual novo plano de resultados foi aprovado. Sendo assim, não é cabível o arquivamento do Termo de Notificação nº 0111/2024-SFT

41. Quanto ao pedido de conversão de eventual penalidade em advertência, destaca-se que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e o atraso prolongado aos pedidos de ligações traz prejuízos significativos aos consumidores, ainda mais quando a prestação do serviço não foi regularizada.

42. Além disso, é oportuno conhecer o artigo 6º da Resolução Normativa nº 846, de 2019:

Art. 8º A Agência aplicará ao agente infrator a penalidade de advertência, nas infrações passíveis de multa e enquadradas nos arts. 9º a 13, quando não houver reincidência específica, conforme definido no art. 23, e a infração for de baixa ofensividade.

43. No presente caso, as falhas apuradas acarretam prejuízos com elevado potencial ofensivo, uma vez que parte dos consumidores situados da área de concessão são privados do acesso ao serviço de energia elétrica ou o alcançam de maneira dificultada. Sendo assim, as infrações não cumprem com um dos requisitos estabelecidos em regulamento para que haja a possibilidade de conversão da sua penalidade de multa em advertência.

44. Portanto, considera-se a não conformidade de grave ofensividade, razão pela qual não é possível acatar a aplicação de advertência.

45. Diante do exposto, esta Superintendência não acata as alegações apresentadas, restando mantida a Não Conformidade NC.1.

IV – DA DECISÃO

46. Decide-se pela instauração de processo administrativo punitivo em desfavor da Neoenergia Coelba, conforme o disposto no art. 27, § 2º, da REN nº 846, de 2019, em razão de ter sido confirmada a Não Conformidade NC.1 e de terem sido improcedentes as alegações apresentadas pela Concessionária.

IV.1 – DAS INFRAÇÕES E RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS

47. As infrações a seguir enumeradas encontram-se assim tipificadas na REN nº 846, de 2019:

a) Infração decorrente da **Não Conformidade NC.1**:

Art. 12. Constitui infração do Grupo IV:

III - deixar de atender pedido de serviços nos prazos e nas condições estabelecidas na legislação ou no contrato;

IV.2 – DA DOSIMETRIA

48. O percentual máximo para penalidade de multa das infrações está dividido em cinco grupos, conforme o disposto no artigo 8º da REN nº 846, de 2019:

Art. 8º As infrações sujeitas a penalidade de multa serão divididas em cinco grupos, a que correspondem os seguintes limites percentuais incidentes sobre a base de cálculo estabelecida no art. 21:

I - Grupo I: até 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento);

II - Grupo II: até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento);

III - Grupo III: até 0,5% (cinco décimos por cento);

IV - Grupo IV: até 1% (um por cento); e

V - Grupo V: até 2% (dois por cento).

49. O artigo 21 da REN nº 846, de 2019, assim estabeleceu:

Art. 21. A base de cálculo para aplicação de multa aos concessionários, permissionários ou autorizados de instalações ou serviços de energia elétrica será o valor da Receita Operacional Líquida - ROLou o valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, ambos correspondentes aos doze meses anteriores à lavratura do Auto de Infração – AI.

§ 1º As informações dos doze meses para a definição da base de cálculo serão aquelas exigidas e disponíveis na ANEEL no momento da lavratura do AI.

§ 2º No caso do tempo de operação ou de funcionamento das instalações do agente infrator ser inferior a doze meses, o valor da base de cálculo será anualizado considerando-se a média mensal dos valores disponíveis nesse período.

§ 3º No caso de agente de transmissão que não esteja em operação, a base de cálculo será a Receita Anual Permitida – RAP vigente na data da lavratura do AI.

50. Por sua vez, o art. 22 da REN nº 846, de 2019, definiu critério bifásico na aplicação da dosimetria das penalidades de multa, com aplicação de pena base e posterior avaliação de agravantes e atenuantes. Além disso, tal artigo apresentou os condicionantes que devem ser considerados na fixação do valor da pena base.

Art. 22. Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência, a gravidade, os danos resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida e as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração.

§ 1º A multa será calculada a partir do seu valor base, ao qual serão acrescidos os percentuais de agravantes, sendo posteriormente reduzidos os percentuais de atenuantes.

§ 2º No cálculo do valor base da multa, devem ser considerados, para fins de aferição da abrangência da infração e da gradação da sua gravidade, entre outros, a proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da penalidade, podendo ser adotados pisos e tetos.

§ 3º A abrangência e a gravidade da infração poderão ser graduadas em níveis, conforme a área de competência e o objeto da ação fiscalizadora.

§ 4º Os danos ao serviço, aos consumidores ou aos usuários, bem como a vantagem auferida pelo infrator, direta ou indiretamente, devem ser concretamente caracterizados.

§ 5º A aplicação da multa não afasta a obrigação de reparação aos consumidores ou usuários prejudicados.

§ 6º A ANEEL poderá afastar, excepcionalmente e de modo fundamentado, a aplicação de metodologia para o cálculo do valor base da multa, quando existente, se verificado, no caso concreto, que o valor não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

§ 7º As Superintendências de Fiscalização devem objetivar a uniformização entre suas metodologias e fórmulas de dosimetria para cálculo do valor base das penalidades de multa, assim como sua publicidade.

51. Em conformidade com o § 7º do art. 22 da REN nº 846, de 2019, descrito acima, as Superintendências de Fiscalização da ANEEL definiram a fórmula paramétrica apresentada abaixo, que será utilizada para o cálculo do valor base da multa^[6].

$$\text{Valor Base da Multa} = \% \text{ máximo do Grupo} \cdot 25\% \cdot A + 25\% \cdot G + 25\% \cdot D + 25\% \cdot V$$

52. Apresenta-se a seguir as motivações e cálculo da dosimetria da penalidade de multa que será aplicada em decorrência da Não Conformidade NC.1.

i. Não Conformidade NC.1

a. Valor Base

53. Para a infração decorrente da Não Conformidade NC.1, os condicionantes são assim avaliados:

(a) A gravidade da infração está relacionada às dificuldades relevantes que são impostas quando há restrição do acesso ao serviço de energia elétrica, considerado de natureza essencial. Além disso, a gravidade da infração está caracterizada pelos possíveis impactos aos consumidores e às regiões afetadas pela má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica relacionada aos pedidos de ligações novas. A demora por suprimento de energia pode causar prejuízos residenciais e comerciais como também provocar queda da produtividade industrial, quando se têm demanda reprimida. Foi levado em consideração o fato de ter sido oportunizado à Distribuidora a melhoria na qualidade do serviço por meio de Plano de Resultados, porém os resultados não foram satisfatórios;

(b) Foram considerados danos para os usuários, uma vez que ficaram privados do serviço de energia elétrica. Ponderou-se também que a existência de danos concretos ao serviço e aos usuários em decorrência da infração caracterizados pela demora para suprimento de energia elétrica diante da inobservância dos prazos regulatórios;

(c) Não foi identificada vantagem auferida pela Concessionária;

(d) A abrangência foi estabelecida em 34,60%, tendo em vista que, considerando que os últimos dados informados para a ANEEL, de dezembro de 2024, havia 5.496 solicitações de acesso com o prazo de obra atrasado de um total de 15.883 solicitações pendentes.

54. Dessa forma, tem-se abaixo o quadro com o cálculo da Pena Base.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade NC.1.			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado [%]
1 – Gravidade da infração (G):	100,00	25,00	25,00
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários (D):	50,00	25,00	12,50
3 – Vantagem auferida pela Concessionária (V):	0,00	25,00	0,00
4 – Abrangência (A):	34,60	25,00	8,65
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			46,15
6 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo IV:			1,00
7 – Valor Base – % – (5 x 6):			0,4615%

b. Avaliação de agravantes e atenuantes.

55. Com relação aos agravantes, não há caso de reincidência específica ou de descumprimento de determinação associada à Não Conformidade NC.1 do TN nº 0111/2024-SFT, de 4 de junho de 2024. Porém, há 1 (um) caso de penalidade irrecorrível na esfera administrativa, que enseja um agravante de 2%, conforme quadro abaixo e trechos da REN nº 846, de 2019, descritos na sequência.

Item	Processo	Auto de Infração	Última Decisão e data de publicação*	Percentual
1	48500.001777/2021-10	0012/2021-SFE	Despacho Diretoria nº 1203 - 01/08/2022	0,2027%
TOTAL				0,2027%

REN nº 846, de 2019.
Art. 23. O valor base da multa será acrescido, nos percentuais abaixo, caso incidam as seguintes circunstâncias agravantes:
(...)
III - de 1% a 5% (um a cinco por cento) para cada caso de antecedente de penalidade irrecorrível, até o limite de 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:
(...)
d) 2% (dois por cento) para cada antecedente quando o somatório dos percentuais das multas aplicadas for igual ou superior a 0,01% (zero vírgula zero um por cento) e menor que 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) da base de cálculo;

56. Quantos aos atenuantes, a Concessionária não foi capaz de demonstrar que corrigiu a totalidade das falhas identificadas, além disso, não foi demonstrada reparação dos danos causados. Sendo assim, considera-se que não foram cumpridos os critérios para que houvesse atenuantes.

57. Como resultado, a penalidade referente à Não Conformidade NC.1 assume os valores apresentados a seguir:

NC	Valor Base (%)	Agravantes (%)	Atenuantes (%)	Multa (%)	Multa (R\$)
NC.1	0,4615	2,00	-	0,4707	59.508.880,23

V.3 – DA PENALIDADE

58. Considerando os argumentos aqui apresentados, decide-se pela aplicação da penalidade abaixo elencada:

NÃO CONFORMIDADE	ENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO		PENALIDADE	PERCENTUAL [%]	VALOR [R\$]
	ARTIGO	INCISO			
NC.1	12º	III	Multa do Grupo V	0,4707	59.508.880,23
TOTAL				0,4707	59.508.880,23

59. Por todo o exposto, e de acordo com a dosimetria apresentada, nos termos dos arts. 21 e 22 da REN nº 846, de 2019, decido pela aplicação da penalidade de multa no valor total de **R\$ 59.508.880,23 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos)** correspondente ao percentual de 0,4707% aplicado sobre a Receita Operacional Líquida – ROL da Concessionária entre os meses de dezembro de 2023 e novembro de 2024, que totalizam um montante de R\$ 12.641.620.877,80 (doze bilhões, seiscentos e quarenta e um milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) conforme último “Balancete Mensal Padronizado – BMP” disponível no banco de seiscentos dados da ANEEL.

Brasília, 28 de fevereiro de 2024.

(Assinado digitalmente)
GIÁCOMO FRANCISCO BASSI ALMEIDA
Superintendente de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica

[1] [48532.005386/2024-00](#)

[2] [48532.005433/2024-00](#)

[3] [48513.016974/2024-00](#)

[4] [48513.018886/2024-00](#)

[5] [48532.006062/2024-00](#)

[6] Os Condicionantes A (Abrangência), G (Gravidade), D (Danos ao serviço ou aos usuários) e V (Vantagem auferida) podem variar de 0 a 100%.



Documento assinado eletronicamente por **Giácomo Francisco Bassi Almeida, Superintendente de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica**, em 10/03/2025, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.aneel.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0059363** e o código CRC **A99E82B1**.

Referência: Processo nº 48500.901433/2024-53

SEI nº 0059363